

1500398-73.2021.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/12/2022

... à de um dos indivíduos que praticou o roubo, sendo o agente que estava armado. O outro rapaz também tinha tatuagem.

Ademais, o policial militar Nilton Cesar Braga de Oliveira disse que o roubo foi em data anterior ao dia 30 de abril, sendo este o dia em que abordou o veículo Corsa/Sedan, cor prata, que foi usado no roubo, segundo as filmagens, pois havia alguns ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500398-73.2021.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500398-73.2021.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO DA SILVA BACARO

Réu Preso

Juiza de Direito: Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

I - RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou VITOR HUGO DA SILVA BACARO como o por três vezes no artigo 157, § 2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, em concurso formal impróprio, bem como incurso, em concurso material, no artigo 148, caput, todos os crimes c.c. artigo 61, II, "j", todos do Código Penal, porque, segundo a exordial, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 16h00, na Avenida Tota, nº 611, Vila Erminda, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, valendo-se de restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para proveito comum, 03 aparelhos celulares, das marcas Apple, Chanel e Moto Z, além da quantia em dinheiro de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencentes a vítima Rodrigo dos Santos Fernandes, 01 aparelho celular Motorola - Moto G, de propriedade da vítima Rafael e 01 aparelho celular Samsung de propriedade da vítima Jean, praticando os crimes ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID- 19.

Consta também que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, VITOR HUGO DA SILVA BACARO, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, privou a vítima Rafael de sua liberdade, mediante sequestro, usando-a

como escudo, praticando o crime ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2021 (fls. 76/77). Na mesma oportunidade foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Citado (fls. 1144), o acusado apresentou Defesa Prévia às fls. 132/137.

Por decisão de fls. 143/144 foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Rodrigo dos Santos Fernandes (fls. 343/344), Gean Júnior de Oliveira Mota (fls. 483/484), Rafael Aparecido Floriano e Pablo Matheus Chieregato Floriano (fls. 511/512), as testemunhas André Luiz Barbosa Coelho e Nilton Cesar Braga de Oliveira (fls. 343/344), sendo o denunciado interrogado na sequência (fls. 511/512).

Houve a desistência na oitiva das vítimas Gustavo (fls. 383), Jackson Silva dos Santos (fls. 445) e Francisco de Souza Costa (fls. 471), sendo homologada às fls. 385, 450 e 478.

Nesta oportunidade, o Ministério Público ofereceu o aditamento da denúncia, sendo recebido pelo Juízo, a fim de corrigir o erro material quanto a data dos fatos e constar: "dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de abril de 2021, por volta das 15h00, na Rua Finlândia, 1503, Cidade Nova, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, VITOR HUGO DA SILVA BACARO, qualificado às fls.52/53, agindo em unidade de designios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, valendo-se de restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para proveito comum, 03 aparelhos celulares, das marcas Apple, Chanel e Moto Z, além da quantia em dinheiro de R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencentes a vítima Rodrigo dos Santos Fernandes, 01 aparelho celular Motorola - Moto G, de propriedade da vítima Rafael e 01 aparelho celular Samsung de propriedade da vítima Jean, praticando os crimes ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.x

Às fls. 523/538 o Ministério Público apresentou memoriais escritos requerendo a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

Por sua vez, às fls. 566/580 a Defesa apresentou alegações finais escritas requerendo a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

II - FUNDAMENTO e DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal do acusado VITOR HUGO DA SILVA BÁCARO, anteriormente qualificados, pela prática do delito tipificado na denúncia.

A materialidade delitiva, quanto aos crimes indicados na denúncia está demonstrada pelos boletins de ocorrências (fls. 11/12 e 17/18), pelo auto de exibição, apreensão (fls. 19) e demais provas colhidas durante a instrução criminal.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Foi a prova oral:

Ouvida em audiência, a vítima Rodrigo dos Santos Fernandes declarou que foi sacar

um dinheiro no final do dia, uma sexta-feira, para pagar os funcionários. Ao descer do veículo foi abordado por dois agentes, com a arma apontada para si ordenando-lhe para que ajoelhasse e entregasse os bens. Um estava com o rosto coberto com uma máscara e o outro com uma camiseta, não conseguindo visualizá-los, pois a ação foi rápida. Depois que os agentes saíram correndo foi efetuado um disparo de arma de fogo na esquina. Por volta de cinco pessoas trabalhavam na obra. Levaram seu aparelho celular, a carteira e a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Os agentes renderam seus funcionários antes de sua chegada, querendo o dinheiro, mas não sabe precisar o tempo. Um rapaz que estava trabalhando na obra informou aos agentes que eles estavam efetuando o pagamento em dinheiro. Quando foi abordado pelos agentes eles estavam com a vítima Rafael de refém. Na obra eles roubaram dois celulares. Não possui condições de reconhecer nenhum dos autores dos fatos, eles eram magros e alto, por volta de 1,80m de altura. Não viu o carro usado no dia dos fatos. Viu apenas uma arma de fogo. Recuperou apenas sua carteira. Vizinhos da obra passaram as características do veículo. Tudo indica que Jackson seria a pessoa que deu a dica para os autores do delito praticassem o roubo, inclusive ele guardou um aspirador de pó roubado na casa ao lado, que foi alugada para guardar os materiais de construção e depois vendeu esse aspirador em um bar. Eles ficaram por volta de 20 minutos na obra.

Outrossim, a vítima Pablo Matheus Chierregato Floriano dispôs que dois indivíduos chegaram na obra e renderam os funcionários, levando todos para um quarto que fica no fundo da obra, ordenando para que se deitassem no chão, pegando os aparelhos celulares das vítimas. Primeiramente pegaram a vítima Rafael e depois levaram a si e a vítima Gean para fora, apontando a arma em sua cabeça, dizendo para não reagir senão iriam atirar até a chegada da vítima Rodrigo. Ficaram por aproximadamente 01 hora em poder dos assaltantes. Quando o Rodrigo chegou não presenciou mais os fatos, pois eles pegaram seu pai, apontaram a arma nas costas dele e o levaram na frente da obra onde aquele estava. Depois de um tempo ouviu um tiro e seu pai e Rodrigo voltaram. Não viu nenhum veículo, tampouco a forma de fuga dos agentes.

A vítima Rafael Aparecido Floriano narrou que dois indivíduos entraram na obra, enquanto um outro os aguardava no carro na rua de trás. Renderam primeiramente seu irmão Marcos Antônio, que estava na casa ao lado, alugada para guardar os materiais de construção. Na sequência eles chegaram na obra e lhe rendeu juntamente com seu filho Pablo Matheus ordenando para que todos fossem para um quarto nos fundos, para que se deitassem no chão, ameaçando as vítimas. Após responderem que o patrão não havia chegado com o dinheiro, primeiramente pegaram o declarante levando-o para fora e depois levaram seu filho. Gean ficou em poder dos assaltantes por aproximadamente 40 minutos, esperando a vítima Rodrigo chegar. Quando Rodrigo chegou, foi juntamente com os agentes, servindo de escudo, com o revólver apontado nas costas e ao se aproximarem de Rodrigo foi solto e eles pegaram Rodrigo na rua que deu o dinheiro para eles, saindo correndo na sequência desferindo dois tiros para o alto. Acredita que foi um rapaz que trabalhou com eles na obra que informou os assaltantes, inclusive sabiam a marca de seu veículo e que seu filho também estava na obra. Apenas um deles estava armado, o indivíduo da cor branca o outro é moreno. Um deles tem uma tatuagem na mão, uma flor. Eles usaram o veículo Corsa. Levaram três aparelhos celulares. Na delegacia não conseguiu identificar nenhum dos agentes. Um deles é magro, moreno, 1,85 metros, enquanto o outro é um pouco mais gordo e branco, altura de 1,80 metros. A tatuagem do denunciado é bem parecida com a mesma de um dos assaltantes. Apenas viu a mão dele.

Gean Júnior de Oliveira declarou que estava trabalhando em uma obra, quando chegaram dois indivíduos, um deles armado e renderam todos os trabalhadores, levaram todos até o fundo e subtraíram os pertences das vítimas, de sua propriedade levaram seu aparelho celular, como também o aparelho celular de seu sócio, Rafael e dinheiro. Os agentes ficaram com os trabalhadores por aproximadamente 20 minutos até o responsável pela obra chegar, com o dinheiro. Os agentes pegaram a vítima Rafael, seu sócio, de escudo e o levaram até a vítima Rodrigo, que chegava com o

dinheiro, anunciando o assalto. Eles usavam máscaras. O que não estava armado era magro, alto e pele branca; já o outro moreno, mais baixo, com tatuagem no braço e na mão. Na delegacia, três dias depois, em reconhecimento fotográfico reconheceu as tatuagens de um dos autores. Eles deixaram um veículo Corsa/Sedan, cor prata, esperando por eles nas proximidades. Após pegarem o dinheiro foi efetuado um disparo com a arma de fogo. Não viu a abordagem da vítima Rodrigo. O dono da obra não era policial. Em audiência reconheceu as tatuagens do réu VITOR HUGO como a idêntica à de um dos indivíduos que praticou o roubo, sendo o agente que estava armado. O outro rapaz também tinha tatuagem.

Ademais, o policial militar Nilton Cesar Braga de Oliveira disse que o roubo foi em data anterior ao dia 30 de abril, sendo este o dia em que abordou o veículo Corsa/Sedan, cor prata, que foi usado no roubo, segundo as filmagens, pois havia alguns detalhes no carro, tais como: as molduras dos para-lamas dianteiro faltando, placa de Uber no para-brisa direito acessa, retrovisor esquerdo quebrado e a uma diferença na roda dianteira. Diante desses detalhes, quando o veículo passou por si realizou a abordagem do automóvel, estando em seu interior a pessoa de André Luiz Barbosa, que foi conduzido até a delegacia. Ao indagá-lo sobre sua participação no roubo, André disse que fez uma corrida de Uber para a pessoa de Matheus, vulgo “paraná”, pessoa de seu conhecimento e outro indivíduo, mas ficou uma quadra antes esperando, quando ouviu os disparos de arma de fogo e vieram correndo o “paraná” e outro rapaz dizendo para ele sair rápido, pois tratava-se de um roubo, pagando pela corrida o valor de R\$ 100,00 (cem reais), levando-os embora. André disse que não acionou a polícia pois ficou com medo. André indicou o endereço de “Paraná” para os policiais civis. A filmagem obteve por populares. Não conhece Matheus, vulgo “Paraná”. Não conhecia André. Não sabe o porquê no atraso na comunicação do crime. Não sabe o nome do dono da obra.

Ouvido em solo policial, no dia 30 de abril de 2022 (fls. 21/22), André Luiz Barbosa Coelho narrou que:

“trabalha como motorista de aplicativo “uber” há cerca de nove meses; que é proprietário do veículo GM/Corsa placas DIE 4C21 – Peruíbe/SP; na semana passada, em data que não se recorda, trafegava com seu veículo pela Av. Marginal após ter deixado duas meninas na Rua Quinze; que reside na Rua José Pereira da Silva e é comum trafegar pela avenida Marginal para ir para casa; que, no trajeto, dois indivíduos acenaram para o declarante que parou o veículo; que, embora aplicativo do “Uber” não funcione em Peruíbe, consegue passageiros que o abordam na rua, em razão de uma plaquinha da “Uber”, que fica no para-brisas do veículo; que os referidos indivíduos solicitaram uma corrida, de ida e volta, até a Rua Finlândia; que o declarante aceitou realizar a corrida, porém os indivíduos estavam de bicicleta e pediram que o declarante ficasse esperando até guardarem as bicicletas; que, quando solicitaram a corrida, os indivíduos estavam de bermuda e camiseta; que o declarante permaneceu na avenida Marginal esperando cerca de dez minutos até que eles voltassem; que era cerca de 16h00; assim que os indivíduos voltaram, já vestidos de calça jeans de moletom, utilizando máscaras, entraram no veículo e foram indicando o trajeto até a rua Finlândia; que, antes de chegarem na Av. Luciano de Bona, mandaram entrar numa rua à esquerda e parar defronte a um terreno vazio; que os indivíduos desceram do veículo e pediram para o declarante esperar um pouco (dez minutos), que já voltariam; que o declarante acreditou que não iria receber a corrida; perguntado quanto é o valor da corrida até a Rua Finlândia, respondeu que R\$ 10,00, somente a ida; que não viu onde os indivíduos entraram; que não conhecia nenhum dos indivíduos e não tinha visto eles antes, mesmo assim ficou esperando que eles voltassem; que cerca de quinze minutos após, os indivíduos voltaram correndo e entraram rapidamente no veículo e mandaram que saísse dali logo; que os indivíduos vieram correndo por trás do veículo; que viu pelo retrovisor que ambos estavam com as mãos erguidas e um deles deu um tiro para cima; que ligou o veículo e rumou de volta para o bairro Vila Herminda e deixou os indivíduos de novo na avenida Marginal; que não viu arma de fogo na posse deles,

mas diz que ouviu o estampido de tiro; que, ao saírem de seu veículo, lhe deram R\$ 100,00 pela corrida, jogando duas notas de R\$ 50,00 no banco do passageiro; alega que, no dia seguinte, viu um dos indivíduos, chamado Mateus, na adega do rato, na Av. Darci Fonseca comprando bebidas; que esse indivíduo chegou a conversar com o declarante e tratou de ir buscar algumas meninas no Caraguava; esse indivíduo, que teria o nome Mateus e apelido de "Paraná", pegou um "cartão de propaganda" do declarante, quando da primeira corrida; que esse Mateus mandou algumas mensagens para o declarante e contratou corridas, tendo o declarante ido buscar meninas no Jd. Brasil; pelo que sabe essas meninas seriam amigas de Mateus; acredita que uma delas se chama Naiara; que Mateus reside na Rua Doze, esquina com a Rua Dezessete, na Vl. Herminda; que Mateus é de cor branca, com nariz grande, compleição mediana, cerca de 1,75, aparenta cerca de 20/22 anos; o outro indivíduo teria o apelido de "Zoio" ou "Oreia", de cor parda escura, cerca de 30 anos, magro, cerca de 1,85 de estatura; que, após os fatos, já realizou cerca de cinco corridas para Mateus; perguntado sobre os motivos pelos quais aceitou realizar outras corridas para Mateus, mesmo após o fato em questão, respondeu que ficou assustado com os tiros dados naquela primeira corrida e que ficou com medo de represálias por parte de Mateus e, também, que está desempregado e precisa do dinheiro, além disso, disse que, na maioria das vezes, as corridas eram para trazer "meninas" na casa de Mateus; que Mateus faz uso da linha 43-9108-6079; afirmou que não possui envolvimento em qualquer delito praticado pelos indivíduos; que o veículo apresenta avarias no retrovisor do lado do motorista e nas molduras dos para-lamas, que já respondeu processo por ameaça e ficou preso no CDP de Praia Grande e foi liberado dois dias após; atualmente cumpre medida cautelar".

Em juízo, André Luiz Barbosa Coelho alterou seu depoimento em relação ao que poderia implicar o réu. Narrou que trabalhava como motorista de aplicativo Uber; que foi abordado por dois rapazes que pediram uma corrida e a fez de rotina. Não teve reação no momento, nem durante e tampouco depois, ficou em estado de choque com a situação. O seu carro era um corsa prata. No dia, tinha acabado de finalizar uma corrida para duas meninas, quando foi abordado pelos dois rapazes, pois seu carro tinha uma plaquinha de identificação da Uber. Não conhecia os rapazes. Não tem ligação nenhuma com eles. Eles foram até o endereço dos fatos. Parecia que eles não conheciam muito o local, mas eles sabiam chegar lá. Parou na frente de uma casa, eles desceram do carro. Depois eles voltaram correndo. O declarante percebeu que estava acontecendo alguma coisa. Ficou sem reação. Entraram no carro e mandaram "vai vai, acelera". Pediram para que o declarante os deixasse no mesmo local. Quando inicialmente abordaram o declarante, eles falaram que era uma corrida de ida e de volta e, como o declarante já estava acostumado a fazer esse tipo de corrida, não estranhou. Após deixar os dois no local dos fatos, ficou esperando-os lá. Eles estavam com máscara, daquelas usadas na pandemia. Ficou esperando os dois no local talvez 15 ou 20 minutos. Disse que não viu arma com eles, mas que ouviu um barulho parecendo estampido de disparo de arma de fogo. Nesse momento ficou em choque. Depois disso e da abordagem dos policiais, acabou desenvolvendo síndrome do pânico e ansiedade. Quanto ao seu carro, uma das rodas estava sem protetor, salvo engano. No caminho, que não era distante, disse que ouviu eles mencionando o nome "Matheus" dentro do carro, mas não sabe afirmar se era o nome de um dos dois ou se eles estavam se referindo a terceira pessoa. Disse que, na delegacia, foi pressionado pelos policiais militares. Pelo que entendeu, a obra era de um policial militar. Lá, foi pressionado e induzido a conhecer as pessoas. Seu carro e seus pertences foram presos ilegalmente. Disse que na delegacia não reconheceu as pessoas. Na delegacia, seu telefone tocou várias vezes, duas ou três chamadas. Eles pediram para atender. Eles salvaram o número que estava insistentemente ligando. Não sabe dizer que era a pessoa que estava ligando, pois quem atendeu foram os policiais. O número não estava salvo. Reafirma que não reconheceu ninguém. Eles disseram que, se não reconhecesse ninguém, o culpado seria ele próprio. Foi induzido a reconhecer. Mas não se recorda de ter indicado ninguém. Questionado sobre a alcunha "Paraná", disse que não sobre isso. Depois do dia dos fatos, não viu mais os autores. Eles

estavam de casaco. Um dos rapazes era alto e o outro tinha estatura mediana, sabe um era mais alto que o outro. Disse que sofreu ameaça dos policiais militares. Os policiais disseram que o declarante estava envolvido, pois não tinha falado a verdade. Um dos policiais disse que teria uma arma fria e, com essa arma, atiraria no carro do declarante. Era um policial militar de Peruíbe que se identificou como dono da obra. Ainda sente medo dos policiais hoje em dia. Na delegacia, havia policiais militares e civis. As suas declarações foram fornecidas na presença de policial militar. Neste momento, perante o escrivão, de certa forma, foi coagido. Não mencionou ninguém que se chama "Paraná". Na verdade, eles fizeram o declarante desbloquear o celular e mexeram no seu celular na frente do declarante, vasculhando os contatos. Dentre seus contatos havia um de nome "Paraná", mas era um cliente também, não tem contato com ele. Não sabe o nome do "Paraná", disse que fez corrida para essa pessoa algumas vezes. Não se recorda de "Zoio" ou "Oreia", não sabe como esses nomes foram mencionados em seu depoimento. Questionado se fez outras corridas para os autores depois dos fatos, afirmou que "se fiz, eles não se identificaram". Afirmou que foi pressionado a dizer as coisas. Eles usavam perguntas já induzindo a resposta. Não se recorda de ter dito "Zoio", "Oreia" ou que levava mulheres para eles. Eles disseram que o declarante já estava sendo investigado há muito tempo e que ele sentiria falta de levar mulheres. De fato, o declarante faz corrida para muitas mulheres. Questionado pelo(a) magistrado(a) durante a oitiva para que explicasse por que, ao mesmo tempo, diz que foi induzido para reconhecer alguém ou seria envolvido nos fatos, e ao mesmo tempo diz que não reconheceu, mas foi liberado, André Luís Barbosa Coelho disse que foi induzido a apontar alguém, mas que hoje não tem certeza em reconhecer a pessoa. Disse que apresentaram algumas fotografias e perguntaram em relação a uma: "é esse daqui, não é?". Por estar sendo coagido, falou que era. Disse que não visualizou nenhuma arma, por isso não pode falar se o barulho foi tiro ou não.

Por fim, interrogado, o réu Vítor Hugo da Silva Bacaro negou a prática do crime. Já foi preso em razão de um mandado de prisão expedido pela Justiça do estado Paraná e seu advogado lhe orientou para que viesse para o estado de São Paulo até que resolvesse sua situação. Estava aqui por aproximadamente sete meses, trabalhando, quando policiais civis chegaram em sua casa, acusando-lhe da prática do roubo apurado nestes autos. Conhece um dos policiais civis, pois ele levava seu carro no lava rápido que trabalhava, nome Luís. Conhece o André Luís, que também levava o carro dele no lava rápido e até fez uma corrida para uma moça que namorou. Nunca teve problema com André. Não tem apelido. No lava rápido é chamado por seu nome Vítor Hugo. Não conhece ninguém com o apelido de "Zóio" ou "Oreia".

Foi a síntese da prova oral.

A negativa apresentada pelos acusado Vítor Hugo carentes em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi descrito pormenorizadamente pela vítima Gean Júnior de Oliveira que em Juízo dispôs

"estava trabalhando em uma obra, quando chegaram dois indivíduos, um deles armado. Renderam todos os trabalhadores, levaram todos até o fundo e subtraíram os pertences das vítimas. Subtraíram seu celular, como também o aparelho do seu sócio, Rafael, além de dinheiro. Os agentes ficaram com os trabalhadores por aproximadamente 20 minutos até o responsável pela obra chegar, com o dinheiro. Os agentes pegaram a vítima Rafael, seu sócio, de escudo e o levaram até a vítima Rodrigo, que chegava com o dinheiro, anunciando o assalto. Eles usavam máscaras. O que não estava armado era magro, alto e pele branca; já o outro moreno, mais baixo, com tatuagem no braço e na mão. Na delegacia, três dias depois, em reconhecimento fotográfico reconheceu as tatuagens de um dos autores. Eles deixaram um veículo Corsa/Sedan, cor prata, esperando por eles nas proximidades. Após pegarem o

dinheiro foi efetuado um disparo com a arma de fogo. Não viu a abordagem da vítima Rodrigo. O dono da obra não era policial. Em audiência reconheceu as tatuagens do réu VITOR HUGO como a idêntica à de um dos indivíduos que praticou o roubo, sendo o agente que estava armado. O outro rapaz também tinha tatuagem".

Tem-se, ainda, o depoimento prestado pela vítima Rafael Aparecido Floriano o qual confirmou que dois indivíduos entraram na obra, enquanto um outro os aguardava no carro na rua de trás. Renderam primeiramente seu irmão Marcos Antônio, que estava na casa ao lado, alugada para guardar os materiais de construção. Na sequência eles chegaram na obra e lhe rendeu juntamente com seu filho Pablo Matheus ordenando para que todos fossem para um quarto nos fundos, para que se deitassem no chão, ameaçando as vítimas. Após responderem que o patrão não havia chegado com o dinheiro, primeiramente pegaram o declarante levando-o para fora e depois levaram seu filho. Gean ficou em poder dos assaltantes por aproximadamente 40 minutos, esperando a vítima Rodrigo chegar. Quando Rodrigo chegou, foi juntamente com os agentes, servindo de escudo, com o revólver apontado nas costas e ao se aproximarem de Rodrigo foi solto e eles pegaram Rodrigo na rua que deu o dinheiro para eles, saindo correndo na sequência desferindo dois tiros para o alto. Apenas um deles estava armado, o indivíduo da cor branca o outro é moreno. Um deles tem uma tatuagem na mão, uma flor. Eles usaram o veículo Corsa. Levaram três aparelhos celulares. Na delegacia não conseguiu identificar nenhum dos agentes. Um deles é magro, moreno, 1,85 metros, enquanto o outro é um pouco mais gordo e branco, altura de 1,80 metros. A tatuagem do denunciado é bem parecida com a mesma de um dos assaltantes. Apenas viu a mão dele.

Ademais, o policial militar Nilton Cesar Braga de Oliveira disse que o roubo foi em data anterior ao dia 30 de abril, sendo este o dia em que abordou o veículo Corsa/Sedan, cor prata, que foi usado no roubo, segundo as filmagens, pois havia alguns detalhes no carro, tais como: as molduras dos para-lamas dianteiro faltando, placa de Uber no para-brisa direito acessa, retrovisor esquerdo quebrado e a uma diferença na roda dianteira. Diante desses detalhes, quando o veículo passou por si realizou a abordagem do automóvel, estando em seu interior a pessoa de André Luiz Barbosa, que foi conduzido até a delegacia. Ao indagá-lo sobre sua participação no roubo, André disse:

"que fez uma corrida de Uber para a pessoa de Matheus, vulgo "paraná", pessoa de seu conhecimento e outro indivíduo, mas ficou uma quadra antes esperando, quando ouviu os disparos de arma de fogo e vieram correndo o "paraná" e outro rapaz dizendo para ele sair rápido, pois tratava-se de um roubo, pagando pela corrida o valor de R\$ 100,00 (cem reais), levando-os embora. André disse que não acionou a polícia pois ficou com medo. André indicou o endereço de "Paraná" para os policiais civis. A filmagem obteve por populares. Não conhece Matheus, vulgo "Paraná". Não conhecia André. Não sabe o porquê no atraso na comunicação do crime. Não sabe o nome do dono da obra".

É certo que o depoimento dos policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o

delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 e-book).

O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policial alterasse a verdade quanto às circunstâncias das abordagem da testemunha André.

Por sua vez, ouvido na fase policial, no dia 30 de abril de 2022 (fls. 21/22), André Luiz Barbosa Coelho narrou em síntese que

"no trajeto, dois indivíduos acenaram para o declarante que parou o veículo; que, embora aplicativo do "Uber" não funcione em Peruíbe, consegue passageiros que o abordam na rua, em razão de uma plaquinha da "Uber", que fica no para-brisas do veículo; que os referidos indivíduos solicitaram uma corrida, de ida e volta, até a Rua Finlândia; que era cerca de 16h00; assim que os indivíduos voltaram, já vestidos de calça jeans de moletom, utilizando máscaras, entraram no veículo e foram indicando o trajeto até a rua Finlândia; que, antes de chegarem na Av. Luciano de Bona, mandaram entrar numa rua à esquerda e parar defronte a um terreno vazio; que os indivíduos desceram do veículo e pediram para o declarante esperar um pouco (dez minutos), que já voltariam; que o declarante acreditou que não iria receber a corrida; perguntado quanto é o valor da corrida até a Rua Finlândia, respondeu que R\$ 10,00, somente a ida; que viu pelo retrovisor que ambos estavam com as mãos erguidas e um deles deu um tiro para cima; que não viu arma de fogo na posse deles, mas diz que ouviu o estampido de tiro; que, ao saírem de seu veículo, lhe deram R\$ 100,00 pela corrida, jogando duas notas de R\$ 50,00 no banco do passageiro; alega que, no dia seguinte, viu um dos indivíduos, chamado Mateus, na adega do rato, na Av. Darci Fonseca comprando bebidas; que esse indivíduo chegou a conversar com o declarante e tratou de ir buscar algumas meninas no Caraguava; esse indivíduo, que teria o nome Mateus e apelido de "Paraná", pegou um "cartão de propaganda" do declarante, quando da primeira corrida; que esse Mateus mandou algumas mensagens para o declarante e contratou corridas, tendo o declarante ido buscar meninas no Jd. Brasil; pelo que sabe essas meninas seriam amigas de Mateus; acredita que uma delas se chama Naiara; que Mateus reside na Rua Doze, esquina com a Rua Dezessete, na Vl. Herminda; que Mateus é de cor branca, com nariz grande, compleição mediana, cerca de 1,75, aparenta cerca de 20/22 anos; o outro indivíduo teria o apelido de "Zoio" ou "Oreia", de cor parda escura, cerca de 30 anos, magro, cerca de 1,85 de estatura; que, após os fatos, já realizou cerca de cinco corridas para Mateus; perguntado sobre os motivos pelos quais aceitou realizar outras corridas para Mateus, mesmo após o fato em questão, respondeu que ficou assustado com os tiros dados naquela primeira corrida e que ficou com medo de represálias por parte de Mateus."

É dos autos que no dia 10 de maio de 2021, a testemunha reconheceu por fotografia o indivíduo (ora réu) Vítor Hugo da Silva Bacaro como sendo a pessoa envolvida no crime, que ele conhecia por "Matheus", conforme auto de reconhecimento juntado à fl. 46, confirmando o relato da vítima Gean Júnior de Oliveira.

A partir das informações fornecidas por André Luis, notadamente do endereço onde ele indicou que já havia buscado "Matheus" em outras oportunidades, foi possível identificar o réu Victor Hugo.

Entretanto, André Luiz Barbosa Coelho alterou seu depoimento em relação ao que poderia implicar o réu. Disse que:

"não tem ligação nenhuma com eles. No caminho, que não era distante, disse que ouviu eles mencionando o nome "Matheus" dentro do carro, mas não sabe afirmar se era o nome de um dos dois ou se eles estavam se referindo a terceira pessoa. Disse que, na delegacia, foi pressionado pelos policiais militares. Pelo que entendeu, a obra era de um policial militar. Lá, foi pressionado e induzido a conhecer as pessoas. Seu carro e seus pertences foram presos ilegalmente. Disse que na delegacia não reconheceu as pessoas. Na delegacia, seu telefone tocou várias vezes, duas ou três chamadas. Eles pediram para atender. Eles salvaram o número que estava insistentemente ligando. Não sabe dizer que era a pessoa que estava ligando, pois quem atendeu foram os policiais. (...). Questionado sobre a alcunha "Paraná", disse que não sabe sobre isso. Depois do dia dos fatos, não viu mais os autores. Não mencionou ninguém que se chama "Paraná". Dentre seus contatos havia um de nome "Paraná", mas era um cliente também, não tem contato com ele. Não sabe o nome do "Paraná", disse que fez corrida para essa pessoa algumas vezes. Não se recorda de "Zoio" ou "Oreia", não sabe como esses nomes foram mencionados em seu depoimento. Questionado se fez outras corridas para os autores depois dos fatos, afirmou que "se fiz, eles não se identificaram". Não se recorda de ter dito "Zoio", "Oreia" ou que levava mulheres para eles. Questionado pelo(a) magistrado(a) durante a oitiva para que explicasse por que, ao mesmo tempo, diz que foi induzido para reconhecer alguém ou seria envolvido nos fatos, e ao mesmo tempo diz que não reconheceu, mas foi liberado, André Luiz Barbosa Coelho disse que foi induzido a apontar alguém, mas que hoje não tem certeza em reconhecer a pessoa. Disse que apresentaram algumas fotografias e perguntaram em relação a uma: "é esse daqui, não é?". Por estar sendo coagido, falou que era. Disse que não visualizou nenhuma arma, por isso não pode falar se o barulho foi tiro ou não".

É claro da alteração do depoimento da testemunha André Luiz Barbosa Coelho que este está com medo de represálias, como deixou claro já na primeira versão dada no Distrito Policial.

Demais a mais, não restou comprovado qualquer motivo para que os policiais militares pretendessem incriminar gratuitamente a testemunha ou mesmo o réu. Não encontrou qualquer amparo nas declarações das vítimas a alegação de que o dono da obra onde ocorreu o crime seria policial militar. Além disso, o réu Vítor hugo mudou-se recentemente para a cidade de Peruíbe e não era conhecido dos meios policiais. O próprio acusado mencionou em seu interrogatório que um dos policiais que efetuou a diligência para sua localização e posterior cumprimento do mandado de prisão demonstrou surpresa ao encontrá-lo, pois frequentava o lava-rápido em que o réu estava trabalhando. Nenhum motivo foi demonstrado, portanto, para que os policiais pretendessem incriminar gratuitamente o acusado.

Portanto, a declaração prestada em audiência pela vítima Gean Júnior de Oliveira, indica a ocorrência do crime de roubo praticado pelo réu.

A respeito do valor das declarações das vítimas, sobretudo em crimes patrimoniais e sem motivo para infundada incriminação, entende a jurisprudência majoritária não haver óbice em sua admissão para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido é o

entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

Portanto, indubitável a ocorrência do crime perpetrado pelo acusado.

A participação dos dois agentes foi bem destacada pelas vítimas, que deram notícia da percepção do ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

Ademais, presente a causa de aumento do inciso V do §2º do artigo 157, vez que os agentes mantiveram a vítima Rafael e Gean em seu poder, restringindo sua liberdade.

O uso de arma de fogo foi apontado com firmeza pela vítima, que expressou ter notado o emprego de arma própria e autêntica, desnecessária ao reconhecimento da causa de aumento a efetiva apreensão do instrumento, mormente quando possibilitada sua dispensa ou destinação pelo agente entre a prática do roubo e a descoberta da autoria, tal como ocorre no caso em exame.

A par de impossível, a constatação de eficácia da arma por meio de perícia é dispensável quando da própria conduta do agente decorre presunção de que o instrumento era apto ao disparo. O emprego de arma de fogo no roubo, assim exibida à vítima e contra ela empunhada com desenvoltura, estabelece, em vista do que de ordinário acontece, que se trata de instrumento realmente apto ao disparo, não produzida a contento prova contrária.

É certo, portanto, que a consumação foi atingida em relação ao crime de roubo.

Por outro lado, com relação à infração ao artigo 148 do Código Penal, é caso de afastamento da imputação. Isto porque as restrições às liberdades das vítimas foram invocadas como majorantes no delito de roubo. Para tanto, é considerado o lapso juridicamente relevante pelos quais as mesmas permaneceram em poder dos agentes. Pela natureza dos bens subtraídos, evidencia-se que a restrição se deu para que a posse dos bens roubados fosse mantida, visto que com as vítimas em liberdade seriam facilmente localizados. Desta maneira, não há prova de dolo quanto ao tipo penal descrito no artigo 148, do Código Penal. É certo que o extenso lapso temporal torna mais grave a conduta, o que será considerado em fixação de pena-base, mas não há elementos para reconhecimento da distinção de conduta pretendida pelo Ministério Público.

Passa-se, portanto, à dosagem das penas que serão impostas ao acusado.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal

de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A culpabilidade do agente não destoa do ordinário. Sobre sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Afasto a agravante da alínea "j", inciso II, do artigo 61 do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, para o cometimento do crime.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes as causas de diminuição, presente, entretanto, a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) , do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/2(metade), a fim de atingir 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Presente, outrossim, a causa de aumento do §2-A do artigo 157 do Código Penal, em razão da utilização de arma de fogo, razão pela qual em 2/3 (dois terços), a fim de atingir 10 (dez) anos, além de 25 (vinte e cinco) dias multa, tornado-a definitiva.

Por fim, nos termos do artigo 70 do Código Penal, considerando o crime contra vítimas diversas, numa só ação, majoro a pena em 1/6 (um sexto), chegando ao patamar de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses, além de 29 (vinte e nove) dias-multa, tornado-a definitiva.

- DOS REGIMES E BENEFÍCIOS:

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade concreta e objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito:

"HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho:

"(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a

lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Na falta de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do(s) acusado(s), estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça. Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, em razão do montante fixado.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, o réu VITOR HUGO DA SILVA BÁCARO às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo unitário, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO;

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do(s) acusado(s) no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, acentuado o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe(s) facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se o(s) réu(s) na prisão em que se encontra(m), devendo ser prontamente implantado em estabelecimento penal condizente ao regime ora fixado.

Na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu da imputação do artigo 148, caput, do Código Penal.

Remetam-se cópias do processo e mídias das audiências à Autoridade Policial, a fim de averiguarem eventual crime de falso testemunha praticado por André Luiz Barbosa Coelho.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei.

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Peruíbe, 19 de dezembro de 2022.

Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA